

CUESTIONARIO

- 1. Para que proceda la disolución de los órganos de las corporaciones locales según lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local es necesario que:**
 - a) Estemos ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
 - b) Estemos ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones legales.
 - c) Estemos ante una gestión dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones legales.
 - d) Estemos ante una gestión lesiva para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

- 2. Corresponde convocar las sesiones del Pleno de acuerdo con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF):**
 - a) Al Secretario de la Corporación.
 - b) A la Junta de Gobierno Local.
 - c) Al Alcalde o Presidente, únicamente cuando se trate de sesiones ordinarias.
 - d) Al Alcalde o Presidente en todas las sesiones del Pleno.

- 3. Según el artículo 80 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, entre la convocatoria y la celebración de una sesión ordinaria del Pleno deberán transcurrir:**
 - a) Al menos 24 horas.
 - b) 48 horas.
 - c) 73 horas
 - d) Al menos dos días hábiles.

- 4. ¿Quién fija el orden del día de las sesiones del Pleno?:**
 - a) El Secretario de la Corporación.
 - b) El Alcalde o Presidente asistido de la Secretaría.
 - c) La Junta de Gobierno Local.
 - d) El Alcalde o Presidente junto con los portavoces de los grupos políticos.

5. Para la válida constitución del Pleno se requiere:

- a) La asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y del Secretario.
- b) La asistencia de un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres, y en todo caso la del Presidente y Secretario o quienes les sustituyan.
- c) La asistencia de la mitad de los miembros presentes y del Secretario o quien legalmente lo sustituya.
- d) La asistencia de un tercio de los miembros presentes, y en todo caso la del Secretario o quien legalmente lo sustituya.

6. ¿Cuál de los siguientes datos debe constar en el acta de una sesión del Pleno según el artículo 109 del ROF?:

- a) La transcripción literal de todas las intervenciones.
- b) Las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas.
- c) La opinión personal del Secretario sobre los acuerdos adoptados.
- d) Todas son correctas.

7. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ¿en todos los municipios existen necesariamente?:

- a) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
- b) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno.
- c) Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
- d) Alcalde, Concejales, Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas.

8. ¿Cuál de las siguientes constituye un fin propio y específico de la Provincia según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local?:

- a) La prestación directa de todos los servicios municipales.
- b) Ejercer todas las competencias atribuidas a los municipios.
- c) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio supramunicipales.
- d) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.

9. ¿Cuál de las siguientes es una competencia propia del Municipio conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local?:

- a) Defensa nacional.
- b) Medio ambiente urbano.
- c) Administración de Justicia.
- d) Infraestructura ferroviaria.

10. Según el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias de las entidades locales son:

- a) Exclusivamente propias.
- b) Propias o impropias.
- c) Propias, delegadas y concurrentes.
- d) Propias o atribuidas por delegación.

11. Conforme al artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio ético en la actuación de los empleados públicos:

- a) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
- b) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
- c) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
- d) Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

12. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se podrá nombrar funcionario interino cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
- b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrá tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
- d) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años.

13. Conforme al artículo 88.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué situación se encuentran las/os funcionarias/os transferidos a las Comunidades Autónomas en la organización de la Función Pública en la que se integran?

- a) Servicios en otras Administraciones Públicas.
- b) Servicios Especiales.
- c) Servicios en Comunidades Autónomas.
- d) Servicio Activo.

14. Respecto al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los empleados públicos, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

- a) Se rige exclusivamente por el principio de legalidad, sin aplicación del principio de presunción de inocencia.
- b) Se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
- c) Se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, salvo cuando exista interés público, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
- d) La Administración puede imponer sanciones disciplinarias sin necesidad de procedimiento previo cuando los hechos sean evidentes.

15. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿Cuál de los siguientes constituye un derecho individual de los empleados públicos ejercido colectivamente?

- a) La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- b) La percepción de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio.
- c) La libertad sindical.
- d) La formación continua y actualización permanente de conocimientos y capacidades profesionales.

16. En un municipio de más de 20.000 habitantes ¿cuál de los siguientes servicios debe prestar en todo caso?:

- a) Transporte colectivo urbano de viajeros.
- b) Protección civil.
- c) Medio ambiente urbano.
- d) Infraestructura ferroviaria.

17. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en la forma y términos previstos en la misma:

- a) Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta Ley.
- b) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta Ley.
- c) Los contratos onerosos, de naturaleza jurídica privada, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta Ley.
- d) Los contratos no onerosos, de naturaleza jurídica privada, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta Ley.

18. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público son contratos de suministro los que tienen por objeto:

- a) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles.
- c) La adquisición de bienes inmuebles.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores:

- a) No podrá tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- b) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.
- c) No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga.
- d) No podrá tener una duración superior a dos años incluida la prórroga.

20. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prórroga de un contrato:

- a) Excepcionalmente podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
- b) En ningún caso podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
- c) Podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores:

- a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
- b) Los contratos de valor estimado inferior a 80.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
- c) Los contratos de valor estimado inferior a 100.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
- d) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

22. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad:

- a) Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
- b) Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
- c) Dentro de los tres meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las entidades del sector público:

- a) Podrán contratar verbalmente si el contrato es de pequeña cuantía.
- b) No podrán contratar verbalmente en ningún caso.
- c) No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
- d) Podrán contratar verbalmente si el contrato es de servicios.

- 24. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aquellos contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos:**
- a) Tendrán carácter administrativo.
 - b) Tendrán carácter administrativo o privado según su cuantía.
 - c) Tendrán carácter privado.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 25. De acuerdo con la normativa reguladora de las Haciendas Locales, ¿Qué fase de ejecución del gasto no implica relación con terceros ajenos a la entidad?**
- a) Autorización del gasto.
 - b) Disposición o compromiso del gasto.
 - c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
 - d) Ordenación del pago.
- 26. De acuerdo con la normativa reguladora de las Haciendas Locales, una vez aprobado inicialmente el presupuesto General de la entidad local, se expondrá al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia durante:**
- a) Treinta días hábiles.
 - b) Quince días hábiles.
 - c) Un mes.
 - d) Dos meses.
- 27. De acuerdo con la normativa reguladora de las Haciendas Locales ¿Cuándo entra en vigor el Presupuesto General Consolidado?**
- a) Con el acuerdo expreso de aprobación definitiva.
 - b) Una vez recibida copia de mismo por la Administración del Estado y Comunidad Autónoma.
 - c) Una vez publicado en el diario de mayor circulación de la provincia.
 - d) En el ejercicio correspondiente, una vez publicado en el boletín oficial de la provincia y resumido por capítulos.
- 28. De acuerdo con la normativa reguladora de las Haciendas Locales ¿Cómo se denomina el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido?**
- a) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
 - b) Disposición o compromiso del gasto.
 - c) Ordenación del pago.
 - d) Autorización del gasto.

- 29. De acuerdo con la normativa reguladora de las Haciendas Locales, ¿Cómo se puede financiar la previsión de un gasto sin crédito en el presupuesto en vigor?**
- a) Confeccionando un nuevo presupuesto.
 - b) Mediante expediente de crédito extraordinario.
 - c) Mediante expediente de suplemento de crédito.
 - d) Mediante expediente de transferencia de crédito.
- 30. De acuerdo con la normativa reguladora de las Haciendas Locales, cada uno de los presupuestos que se integran en el Presupuesto General de la Corporación deberán aprobarse:**
- a) Separadamente de éste.
 - b) Con déficit.
 - c) Sin déficit inicial.
 - d) Por el Presidente de la entidad local.
- 31. Como regla general, según la normativa reguladora de las Haciendas Locales, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos plurianuales no debe exceder de:**
- a) Los que queden de mandato a la Corporación.
 - b) Cuatro.
 - c) Tres.
 - d) Los que señale en cada caso el Presidente de la Corporación.
- 32. De conformidad con la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en qué capítulo del estado de gastos se recogen los gastos corrientes en bienes y servicios:**
- a) Capítulo 1.
 - b) Capítulo 2.
 - c) Capítulo 4.
 - d) Capítulo 6.
- 33. En relación con el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978, señale la afirmación correcta:**
- a) El texto constitucional fue elaborado directamente por el Gobierno y posteriormente aprobado por las Cortes Generales.
 - b) Las Cortes elegidas en 1977 participaron en el proceso constituyente y aprobaron el texto constitucional, que posteriormente fue sometido a referéndum.
 - c) La Constitución fue elaborada por el Tribunal Constitucional y aprobada posteriormente por las Cortes.
 - d) El texto constitucional fue aprobado mediante referéndum antes de su aprobación por las Cortes Generales.

34. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa correctamente el significado de esta fórmula constitucional?

- a) Los poderes públicos pueden apartarse de la ley cuando persigan objetivos de interés general.
- b) El carácter democrático implica que las decisiones adoptadas por mayoría no están sujetas a límites constitucionales.
- c) La fórmula combina el sometimiento de los poderes públicos al Derecho, la legitimación democrática del poder y una orientación de la actuación pública hacia la consecución de condiciones efectivas de libertad e igualdad.
- d) El carácter social del Estado supone que todos los derechos sociales tienen necesariamente la condición de derechos fundamentales.

35. Conforme al artículo 1.2 de la Constitución Española, ¿dónde reside la soberanía nacional?

- a) En las Cortes Generales, como representantes de la voluntad popular.
- b) En el Rey, como Jefe del Estado.
- c) En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- d) En el Gobierno y las Cortes Generales conjuntamente.

36. El artículo 2 de la Constitución establece los fundamentos del modelo territorial español. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a su contenido?

- a) Reconoce la soberanía de las Comunidades Autónomas junto con la soberanía nacional.
- b) Establece la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, así como la solidaridad entre todas ellas.
- c) Reconoce un derecho general de autodeterminación de las nacionalidades y regiones.
- d) Establece una relación de subordinación jerárquica entre las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

37. ¿Cuál de los siguientes figura expresamente entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama la Constitución Española?

- a) Solidaridad.
- b) Seguridad jurídica.
- c) Pluralismo político.
- d) Transparencia.

38. En relación con el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, señale la afirmación correcta:

- a) Prohíbe cualquier diferencia de trato jurídico entre personas.
- b) Exige que todas las personas reciban siempre idéntico tratamiento, aunque se encuentren en situaciones diferentes.
- c) Reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por las circunstancias expresamente mencionadas en el precepto o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- d) Sólo resulta aplicable a las relaciones entre ciudadanos y Administraciones Públicas.

39. ¿Cuál de los siguientes derechos pertenece a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I de la Constitución?

- a) Derecho a la propiedad privada.
- b) Derecho al trabajo.
- c) Derecho de asociación.
- d) Derecho a la protección de la salud.

40. Un ciudadano considera que una actuación de una Administración Pública ha vulnerado un derecho reconocido en el artículo 14 de la Constitución. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) No existe ningún mecanismo constitucional específico de protección frente a esa vulneración.
- b) Puede solicitar, en los términos constitucionalmente previstos, la tutela ante los tribunales ordinarios y, en su caso, recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
- c) Sólo puede acudir al Tribunal Constitucional, sin posibilidad de tutela ante los tribunales ordinarios.
- d) El recurso de amparo sólo protege derechos reconocidos en los principios rectores de la política social y económica.

41. Respecto de los principios rectores de la política social y económica contenidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución, señale la afirmación correcta:

- a) Tienen exactamente el mismo régimen de protección que los derechos fundamentales.
- b) Pueden ser invocados directamente mediante recurso de amparo en todos los casos.
- c) Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y sólo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
- d) Sólo vinculan a las Administraciones Públicas, pero no al legislador.

42. El artículo 31.1 de la Constitución establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Todos contribuirán por igual, con independencia de su capacidad económica.
- b) La contribución se realizará de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
- c) El principio de progresividad sólo resulta aplicable a los impuestos indirectos.
- d) La Constitución permite que el sistema tributario tenga carácter confiscatorio cuando exista una situación de necesidad pública.

43. El artículo 103.1 de la Constitución establece los principios generales de actuación de la Administración Pública. ¿Cuál de las siguientes relaciones recoge correctamente los principios expresamente mencionados en dicho precepto?

- a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- b) Eficiencia, transparencia, subsidiariedad, participación y coordinación.
- c) Eficacia, autonomía, independencia, jerarquía y transparencia.
- d) Jerarquía, proporcionalidad, eficiencia, cooperación y subsidiariedad.

44. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre descentralización y desconcentración administrativa?

- a) Son dos términos equivalentes que únicamente se diferencian por el ámbito territorial.
- b) La descentralización implica siempre una transferencia entre Comunidades Autónomas y Estado.
- c) La desconcentración supone una redistribución interna de competencias dentro de una misma organización, mientras que la descentralización puede implicar la atribución de funciones a una entidad jurídicamente diferenciada.
- d) La descentralización sólo puede producirse respecto de las entidades locales.

45. Conforme a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado comprende:

- a) La organización central, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
- b) La organización central, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
- c) Exclusivamente los Ministerios y los organismos autónomos.
- d) La organización central y las Diputaciones Provinciales.

46. En la organización central de la Administración General del Estado, ¿cuáles tienen la consideración de órganos superiores?

- a) Ministros y Secretarios de Estado.
- b) Ministros y Subsecretarios.
- c) Secretarios de Estado y Directores generales.
- d) Subsecretarios y Secretarios generales.

47. La Administración de la Junta de Andalucía, según la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía:

- a) Está integrada por varias personas jurídicas, una por cada Consejería.
- b) Desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo bajo la dirección del Consejo de Gobierno y actúa con personalidad jurídica única.
- c) Carece de personalidad jurídica y actúa como una organización administrativa dependiente del Estado.
- d) Está formada exclusivamente por sus Consejerías, sin entidades instrumentales.

48. En relación con la organización territorial del Estado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a la Constitución?

- a) El Estado se organiza territorialmente sólo en municipios y provincias.
- b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- c) Las Comunidades Autónomas constituyen órganos territoriales de la Administración General del Estado.
- d) Las provincias carecen de autonomía constitucionalmente reconocida.

49. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), si la notificación en papel se realiza en el domicilio y el interesado rechaza su recepción, ¿qué procedimiento debe seguirse?

- a) Se procederá a la publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia sin más trámite.
- b) Se repetirá el intento de notificación en un plazo no inferior a cuarenta y ocho horas.
- c) Se hará constar en el expediente, dándose por efectuada la notificación y continuando el procedimiento.
- d) Se declarará la caducidad automática de todo el expediente sancionador o de gestión.

50. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el límite jerárquico y normativo estricto que rige el ejercicio de la potestad reglamentaria?

- a) El ordenamiento jurídico en su conjunto, excluyendo los reglamentos locales
- b) La Constitución y las leyes.
- c) Las directrices de la Unión Europea y los estatutos autonómicos.
- d) Únicamente los reales decretos legislativos del Gobierno.

51. Conforme al artículo 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son...

- a) La ley, la jurisprudencia y el orden público.
- b) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
- c) La jurisprudencia, la moral, la costumbre y los principios generales del derecho.
- d) La ley y los principios generales del derecho.

52. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, exige:

- a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales.
- b) Mayoría absoluta del Congreso.
- c) Mayoría absoluta del Senado.
- d) Mayoría simple del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado.

53. Según el art. 9.3 de la Constitución Española ¿qué principio garantiza el sistema de fuentes que se ordena de acuerdo con la posición que ocupa el órgano emisor de la norma?

- a) El principio de legalidad
- b) El principio de competencia.
- c) El principio de jerarquía normativa.
- d) El principio de publicidad de las normas.

54. Las fuentes del derecho directas se clasifican en...

- a) La Constitución, la jurisprudencia y los principios generales del derecho.
- b) Los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina científica.
- c) La costumbre, la práctica administrativa y los principios generales del derecho.
- d) La Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos.

55. Las fuentes indirectas...

- a) Pueden aplicarse sin ningún tipo de intermediación para decidir sobre la cuestión planteada.
- b) Se aplican en defecto de las fuentes directas.
- c) Se aplican conjuntamente con las fuentes directas.
- d) Sólo podrán aplicarse en el supuesto de ausencia de fuente directa o directa subsidiaria y siempre que con la misma no se violente ninguna de las normas que componen las fuentes directas.

56. Según el artículo 86 de la Constitución, en cuanto a los decretos-leyes es cierto que...

- a) Sólo pueden dictarse por el Gobierno en caso de extraordinaria urgencia y necesidad.
- b) Son normas del Gobierno con rango reglamentario.
- c) La autorización para refundir textos legales se llevará a cabo a través de decretos-leyes.
- d) Ninguna es correcta.

57. El Derecho Administrativo atribuye al silencio un significado estimatorio o desestimatorio, de ahí que se hable de:

- a) Silencio positivo
- b) Silencio negativo
- c) Silencio presunto
- d) A y b) son correctas

58. Las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos se recogen en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, LPACAP, en el artículo...

- a) 34.
- b) 52.
- c) 49.
- d) 47.

59. Según el artículo 9 de la Constitución Española de 1978, ¿a qué están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos?

- a) A la Constitución y a la ley.
- b) A la ley y al ordenamiento jurídico.
- c) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- d) A la Constitución, a la ley al resto del ordenamiento jurídico.

60. De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes actos administrativos debe ser motivado obligatoriamente?

- a) Cualquier decreto de alcaldía de carácter meramente organizativo interno.
- b) Las resoluciones estimatorias de solicitudes de licencias turísticas conformes.
- c) Todos los actos de trámite emitidos durante la fase de instrucción.
- d) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

61. Conforme al artículo 81 de la Constitución Española, son leyes orgánicas...

- a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.
- c) Las demás previstas en la Constitución.
- d) Todas son correctas.

62. Corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Española de 1978:

- a) Al Rey.
- b) Al Congreso de los Diputados por mayoría simple.
- c) A las Cortes Generales por mayoría absoluta de ambas Cámaras.
- d) Al Presidente del Gobierno.

63. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, ¿cómo deben actuar las Administraciones Públicas en sus relaciones mutuas y con los administrados?

- a) Bajo el principio de subordinación jerárquica interadministrativa.
- b) Bajo el principio de lealtad institucional.
- c) Bajo el principio de estricta reciprocidad presupuestaria.
- d) Bajo el principio de primacía autonómica local.

64. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes derechos ostentan las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?

- a) La confidencialidad de los datos que obren en poder de las Administraciones.
- b) La exención total de tasas turísticas municipales en todo el territorio nacional.
- c) La tramitación preferente de cualquier expediente por motivos de vecindad.
- d) La designación directa del instructor en los procedimientos sancionadores.

65. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el efecto general del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?

- a) Estimatorio exclusivo para licencias de obras mayores y planeamiento urbanístico.
- b) Suspensión indefinida del cómputo hasta la emisión de resolución expresa.
- c) Desestimatorio sistemático en todo tipo de expedientes de carácter económico.
- d) Estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la UE establezca lo contrario.

66. Conforme al artículo 36 de la Ley 39/2015, ¿cómo deben producirse formalmente los actos administrativos de las Administraciones Públicas?

- a) Exclusivamente en soporte papel visado por el secretario general de la entidad
- b) De forma oral siempre que se trate de resoluciones de menor cuantía económica
- c) Mediante acuerdo plenario publicado obligatoriamente en el tablón físico
- d) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma

67. Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, el interesado podrá:

- a) Renunciar a su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de sus derechos.
- b) Desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de sus derechos.
- c) Desistir o renunciar de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar o desistir de sus derechos.
- d) Desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

68. En el marco de la Administración Local y conforme a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), ¿qué cauce específico de participación se reconoce?

- a) El veto vinculante de las asociaciones sectoriales sobre los presupuestos
- b) El sufragio activo universal en las Juntas de Gobierno Local
- c) La coadministración directa de los servicios turísticos supramunicipales
- d) La iniciativa popular para la presentación de propuestas de acuerdos y reglamentos.

69. Según establece el artículo 49 de la LRBRL, la aprobación de las Ordenanzas locales sigue el siguiente procedimiento:

- a) 1. Aprobación inicial por el Pleno; 2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; 3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- b) 1. Aprobación inicial por el Pleno; 2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; 3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- c) 1. Aprobación inicial por el Pleno o, en su caso, el Presidente; 2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; 3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

70. ¿Pueden las Administraciones establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones?

- a) Si, en todo caso y sin más limitación.
- b) No, solo si así lo determina una ley.
- c) Sí, pero solo previa disposición legal dictada al efecto y para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- d) Sí, pero solo previa disposición reglamentaria dictada al efecto y para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

71. Según el artículo 40 de la LPACAP, las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior...

- a) Surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación.
- b) No surtirán efecto, al tratarse de una notificación infructuosa.
- c) Surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
- d) Ninguna es correcta.

72. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál de las siguientes situaciones constituye discriminación indirecta por razón de sexo?

- a) Una diferencia de trato expresamente basada en el sexo de una persona.
- b) Una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas de otro, salvo que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y que los medios sean necesarios y adecuados.
- c) Cualquier diferencia de trato entre hombres y mujeres, aunque esté objetivamente justificada.
- d) Exclusivamente las conductas que tengan una intención expresa de discriminar.

73. En el marco del funcionamiento de los registros administrativos electrónicos en las Administraciones Públicas, señala la afirmación correcta:

- a) No se permite la presentación de documentos en días inhábiles
- b) Sólo funcionan en horario administrativo.
- c) Los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables.
- d) Sustituyen obligatoriamente a los registros presenciales.

74. Las personas físicas, ¿podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos?

- a) No.
- b) No, salvo que se trate de colectivos que se presupongan que tienen capacidad económica y técnica para ello.
- c) Sí, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
- d) Sí, siempre que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.

75. En el ámbito de la potestad reglamentaria y su relación con los actos administrativos, la inderogabilidad singular de los reglamentos supone que:

- a) Un reglamento no puede ser derogado por norma posterior.
- b) No pueden dictarse actos administrativos contrarios a un reglamento vigente.
- c) Un reglamento no puede ser modificado por otro reglamento.
- d) Los reglamentos prevalecen sobre cualquier acto administrativo, incluso legal.

76. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, señale la afirmación correcta:

- a) El acoso sexual exige necesariamente contacto físico.
- b) Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran discriminatorios.
- c) El acoso por razón de sexo solo existe cuando se produce en el ámbito laboral.
- d) Todas son correctas.

77. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que...

- a) Vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
- b) Las que regulen materias sometidas a reserva reglamentaria.
- c) Las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- d) Todas las anteriores son causas de nulidad.

78. De conformidad con el artículo 82.2 de la Constitución Española de 1978, cuando las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la formación de textos articulados, lo hará mediante una:

- a) Ley ordinaria.
- b) Ley de armonización.
- c) Ley de bases.
- d) Ley de transferencia.

79. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respecto al trámite de información pública y audiencia a los interesados preceptivo para la aprobación de una ordenanza local, se establece que los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias en el plazo:

- a) Máximo de 15 días
- b) Mínimo de 15 días.
- c) Máximo de 30 días
- d) Mínimo de 30 días.

80. Según dispone el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:

- a) Hábiles.
- b) Inhábiles.
- c) Naturales.
- d) Festivos.

PREGUNTAS DE RESERVA

81. De acuerdo con el artículo 110 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, respecto de la composición de los órganos de selección, señale la respuesta correcta:

- a) Podrán estar formados mayoritariamente por personal funcionario perteneciente al mismo cuerpo que se ha de seleccionar, siempre que actúen con imparcialidad.
- b) Estará constituidos por un número par de miembros para garantizar la representación equilibrada.
- c) Estarán compuestos mayoritariamente por personal funcionario de carrera cuando vaya a seleccionarse personal funcionario de este tipo, y en ningún caso podrán estar formados mayoritariamente por personal funcionario perteneciente al mismo cuerpo que se ha de seleccionar.
- d) Podrán formar parte de ellos el personal funcionario interino cuando posea la cualificación técnica necesaria y actúe con imparcialidad.

82. Conforme a la Constitución, la autonomía de los municipios significa fundamentalmente que:

- a) Los municipios disponen de soberanía dentro de su territorio.
- b) Los municipios pueden ejercer cualquier competencia que consideren de interés municipal.
- c) Los municipios tienen capacidad de gestión de sus respectivos intereses dentro del marco constitucional y legal.
- d) Los municipios están jerárquicamente subordinados a las Comunidades Autónomas.

83. Según el artículo 68 de la LPACAP, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de esta Ley, se requerirá al interesado para que:

- a) En un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
- b) En un plazo de cinco días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
- c) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por renunciado de su derecho, previa resolución.
- d) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

84. De acuerdo con la clasificación por programas de los gastos del presupuesto de las entidades locales, se tipifica el grupo de programas de “Información y promoción turística” con los dígitos:

- a) 432.
- b) 231
- c) 320.
- d) No existe este grupo de programas.

85. ¿Qué norma aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social?

- a) Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- b) Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de octubre.
- c) Real Decreto Legislativo 2/2013, de 29 de noviembre.
- d) Real Decreto Legislativo 2/2013, de 29 de octubre.

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O EN TURISMO, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA DE RESERVA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	A	31	B	61	D
2	D	32	B	62	A
3	D	33	B	63	B
4	B	34	C	64	A
5	B	35	C	65	D
6	B	36	B	66	D
7	B	37	C	67	D
8	D	38	C	68	D
9	B	39	C	69	A
10	D	40	B	70	D
11	C	41	C	71	C
12	A	42	B	72	B
13	D	43	A	73	C
14	B	44	C	74	C
15	C	45	A	75	B
16	B	46	A	76	B
17	B	47	B	77	A
18	A	48	B	78	C
19	A	49	C	79	D
20	B	50	B	80	A
21	A	51	B	PREGUNTAS DE RESERVA	
22	B	52	B		
23	C	53	C	81	C
24	C	54	D	82	C
25	A	55	D	83	D
26	B	56	A	84	A
27	D	57	D	85	A
28	A	58	D		
29	B	59	C		
30	C	60	D		

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, las/os aspirantes disponen de **un plazo de 5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Las alegaciones se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén en el siguiente enlace:

<https://sede.dipujaen.es/convocatorias/alegaciones>

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/s0rguoXHc9rwOOIX0FvqbQ==					
FIRMADO POR	YOLANDA ROSA GUTIERREZ - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR			FECHA Y HORA	24/09/2026 08:26:01
FIRMADO POR	ELENA MEDINA QUESADA - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR			FECHA Y HORA	24/09/2026 07:43:18
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	s0rguoXHc9rwOOIX0FvqbQ==	EV010M2T	PÁGINA	1/1
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

